

# PTAと学校の分離に関する教育委員会向けガイドライン

## この文書の位置付け

この文書は、教育委員会・学校管理職が、PTAと学校の関係を学校運営上の課題として点検し、入会、会費、名簿、施設利用、教職員関与、学校連絡ツールを分離するための整理資料です。

PTAを否定するための文書ではありません。学校の場合、学校の信用、学校の名簿、学校徴収金、学校連絡ツール、教職員の勤務時間に埋め込まれたPTA事務を整理し、PTAを、保護者と教職員が任意の意思に基づいて参加する社会教育関係団体として本来の位置に戻すための文書です。

文中の`L001`、`M001`、`P001`等の番号は、`sources/primary-sources.csv`の一次資料IDに対応します。確認未了の自治体通知・回答は、正式URL、本文、発出日等を確認するまで断定引用しません。

## 1. 現場で起きている混在運用

全国の学校現場では、PTA加入の意思確認が明確に行われないうまま、保護者が会員として扱われる運用が見られます。入会申込記録が存在しない、または申込書が形式だけで、実際には加入前提の手続として扱われる場合があります。

典型的には、入会意思を確認する前に、役員希望調査、委員希望調査、免除申請、くじ引き、会費引落しの案内が進みます。保護者は、「加入するかどうか」を問われる前に、「どの役を担うか」「免除が認められるか」「会費をどう支払うか」という事務に組み込まれます。

入学式や学校説明会の流れの中でPTA説明が行われ、学校徴収金とPTA会費が同じ通知や同じ口座引落しで扱われ、学校連絡ツールや児童経由配布でPTA内部事務が流れると、保護者から見ればPTAは学校手続の一部に見えます。

この状態では、任意加入という表示があっても、加入しない自由、会費を支払わない自由、役員選出の対象にならない自由は実質的に選びにくくなります。問題は、PTAがあることではありません。PTAの本来事務が、学校の場合と学校の信用を通じて処理されていることです。

この文書では、こうした混在運用を、PTA内部の自治問題ではなく、学校運営上の公私分離の問題として整理します。

根拠資料ID: L001、L010、L011、L012、P001

## 2. 学校施設利用は当然ではない

学校教育法第137条は、学校教育上支障のない限り、学校施設を社会教育その他公共のために利用させることができる旨を定めています。

また、文部科学省の「公立学校施設の目的外使用に係る留意事項の周知について（通知）」は、公立学校施設の目的外使用に関する規定として、地方自治法第238条の4第7項と学校教育法第137条等を挙げています。地方自治法第238条の4第7項は、行政財産について、その用途又は目的を妨げない限度で使用を許可することができる旨を定める規定です。

したがって、PTAが学校施設を利用することは当然の権利ではありません。学校教育上の支障がないこと、用途又は目的を妨げないことを前提とする目的外使用です。

ここでいう支障は、教室が空いているかどうかという物理的支障だけではありません。文部科学省通知は、学校教育上の

支障について、教育的配慮の観点からの精神的悪影響や、学校の教育方針にもとる場合、将来の教育上の支障のおそれも含み得るとする判例に言及しています。

任意加入が不明確で、入会申込記録も確認できず、学校施設内で役員選出、免除申請、くじ引き、会費徴収が行われている場合、保護者に学校手続との混同や心理的圧迫を生じさせるおそれがあります。これは、施設利用の適正性として教育委員会が確認すべき問題です。

教育委員会がPTAの内部運営を支配する必要はありません。しかし、学校施設を使わせるかどうか、どの条件で使わせるかは、学校管理上の問題です。少なくとも、任意加入の明示、入会申込記録の存在、非加入者への不利益の不存在、学校名簿・学校連絡ツール・学校徴収金との分離を確認しなければなりません。

根拠資料ID: L003、L018、M001、L008、P001

### 3. PTA入会は契約行為である

PTA入会は、保護者とPTAとの間の契約行為として整理されます。民法第522条は、契約が申込みと承諾によって成立することを定めています。

入会申込記録がなければ、誰が会員であるかを確認できません。会員である根拠がなければ、会費請求、役員選出、会員名簿作成、総会議決権の付与も不安定になります。

学校や校長が、保護者の意思確認なくPTA入会を代理することはできません。学校長とPTA会長の間で委任契約、覚書、協定等があったとしても、それによって保護者本人の入会意思が成立するわけではありません。

本人からの委任がないまま、学校が保護者をPTA会員として扱うなら、民法第113条の無権代理の問題が生じます。仮に学校とPTAの間に事務委任があるとしても、それは保護者本人の申込みと承諾を代替しません。

また、消費者契約法の直接適用については個別判断を要しますが、同法が前提とする情報格差・交渉力格差への配慮は、PTA入会手続にも強く関係します。消費者庁の逐条解説は、「その他の団体」に法人格を有しない社団等が含まれ、その例としてPTAを挙げています。

学校という場で、担任、入学式、学校連絡ツール、学校徴収金と一体で加入手続が進めば、保護者には強い心理的圧迫と誤認が生じます。任意加入、非加入不利益なし、入会・名簿提供・会費徴収が別個の意思表示であることを明確にしなければなりません。

教育委員会は、各校の配布文書が「加入するかどうかを問う文書」なのか、「加入済み为前提とした役員希望調査、委員希望調査、免除申請、会費引落とし文書」なのかを区別して点検する必要があります。

根拠資料ID: L001、L002、L010、L011、L012、L013、C001

### 4. 入会申込記録がないことから広がる違法・不適切運用の連鎖

PTA問題の出発点は、入会申込記録の欠落です。

入会申込記録がなければ、誰が会員であるかを確認できません。会員である根拠がなければ、会費請求、役員選出、会員名簿、総会議決権の根拠も不安定になります。

この欠落を補うために、学校名簿、学校徴収金、学校連絡ツール、学校行事、教職員の事務処理に依存する運用が生じます。つまり、入会記録の欠落は、学校資源への依存を生む起点です。

連鎖は次のように進みます。

1. 入会申込記録が確認できない。

2. 会員である根拠が確認できない。
3. 会費請求、役員選出、会員名簿の根拠が崩れる。
4. 学校名簿、学校徴収金、学校連絡ツールに依存する。
5. 個人情報保護、職務専念義務、学校施設の目的外使用と衝突する。
6. 教育委員会による学校とPTAの分離措置が必要になる。

したがって、教育委員会が最初に確認すべきことは、各校PTAに全会員分の入会申込記録が存在するかどうかです。入会申込記録が確認できない保護者を会員扱いしないことが、会費、名簿、役員選出、施設利用、教職員関与を整理する出発点になります。

根拠資料ID: L001、L002、L006、L008、L015、P001

## 5. 個人情報保護法との衝突

公立学校が保有する児童・保護者情報は、学校教育上の目的のために取得・保有されるものです。これをPTAの入会管理、会費徴収、役員選出、連絡、免除審査等に利用する場合、利用目的外利用又は第三者提供の問題が生じます。

個人情報保護委員会事務局の資料は、公立学校とPTAの間で個人情報をやり取りする場合について、学校側の個人情報保護法第5章の規律、PTA側の個人情報取扱事業者該当性、委託に伴う提供と単なる提供の区別、本人同意、目的外利用・提供、提供先への措置要求等を整理しています。

同資料は、公立学校からPTAへの保有個人情報提供について、まず学校業務に関する法令の定める所掌事務又は業務の範囲内で利用目的を特定する必要があるとしています。利用目的外の提供は原則として認められず、本人の同意又は特別の理由等が問題になります。

ここで重要なのは、「同意を取ればよい」と単純化できないことです。学校という場で、入学手続、担任、学校連絡ツール、学校徴収金と一体で同意を求める場合、その同意が自由な意思に基づくものが問題になります。

また、同意が得られなかった個人情報部分は、提供に当たって削除又はマスキングが必要です。不同意者を除外してPTAが運営できるのか、PTAが学校名簿に依存せず独自に会員情報を取得できるのか、教育委員会は具体的に確認する必要があります。

学校連絡ツールを用いてPTA内部事務を行うことも、学校が保有する連絡先情報や児童・保護者情報をPTA目的に利用しているのではないかという問題を生じさせます。学校の保有個人情報とPTA会員情報は分離しなければなりません。

根拠資料ID: L006、L007、L008、L009、P001

## 6. PTA会費徴収、学校徴収金、利益供与の問題

PTA会費は、任意団体であるPTAの会費であり、学校が当然に徴収できる学校徴収金ではありません。

文部科学省の学校・教師が担う業務に係る3分類資料は、学校徴収金の徴収・管理について、教職員が関与しない方法や地方公共団体・教育委員会による徴収・管理を進める状況を示しています。学校徴収金ですら業務適正化の対象であるなら、学校徴収金ですらないPTA会費を学校が徴収・管理することは、より慎重に点検されるべきです。

学校徴収金と同じ通知、同じ口座、同じ引落しでPTA会費が扱われれば、保護者はPTA会費を学校に支払うべき費用と誤認します。入会申込記録がない場合には、会費請求の根拠そのものが問題になります。

学校職員がPTA会費の徴収、督促、会計処理、名簿管理を無償で担っている場合、PTAに対する公的労務の無償提供、事務負担分の未請求、利益供与的な問題が生じ得ます。

地方財政法第4条の5は、住民に対する割当的寄附を禁じる規定です。PTA会費そのものを直ちに同条の寄附金と同一視するのではなく、学校徴収金と混在し、学校側が支払義務のある費用のように扱う運用が、保護者の任意性を損なう危険があるものとして慎重に整理する必要があります。

根拠資料ID: L001、L010、L015、L017、M002

## 7. 教職員関与と職務専念義務

地方公務員法第35条は、職員が勤務時間及び職務上の注意力のすべてを職責遂行のために用い、地方公共団体がなすべき職務にのみ従事しなければならない旨を定めています。

PTAが学校教育と密接な関係を有するとしても、PTAの入会管理、会費徴収、役員選出、会計処理、免除審査、内部文書作成は、PTA自身が担うべき本来事務です。密接であることは、任意団体の本来事務を学校職務に吸収する理由にはなりません。

学校が関与できる範囲は、原則として連絡調整にとどめるべきです。学校と地域、保護者、関係団体との連携は必要ですが、連絡調整と、任意団体の入会・会費・名簿・役員・会計のオペレーションに入り込むことは別です。

職務専念義務の特例、兼職兼業、服務上の整理がある場合でも、それによってPTAの本来事務が無制限に公務化されるわけではありません。むしろ、行政運営上必要な団体として職務専念義務免除等に接続しているなら、教育委員会は「PTA内部のこと」として責任を回避しにくくなります。

地方公務員法第38条は、営利企業従事等制限に関する規定です。PTA役員兼任の問題は同条だけで完結するものではなく、地方公務員法第35条、服務、利益相反、社会教育法第12条、学校教育法第137条、個人情報管理と併せて点検する必要があります。

根拠資料ID: L015、L016、M002、L014

## 8. 学校管理職のPTA役員兼任問題

学校長、副校長、教頭等の学校管理職が、PTAの副会長、顧問、会計、監査等にあて職的に入る運用には、構造的な矛盾があります。

第一に、学校施設の目的外使用を管理する側が、施設を利用するPTA側の役員を兼ねることになります。これでは、学校教育法第137条の要件確認や、地方自治法第238条の4第7項に基づく目的外使用の判断が、独立して機能しにくくなります。

第二に、学校が保有する個人情報の管理責任を負う側が、提供先となるPTA側の役員を兼ねることになります。学校名簿や学校連絡ツールの利用について、提供する側と受ける側の峻別が曖昧になります。

第三に、社会教育法第12条が前提とする社会教育関係団体の独立性とも緊張します。教育委員会や学校がPTAを不当に統制的に支配してはならない一方で、学校管理職がPTA役員に入れば、PTAは学校の補助組織のように見えます。

第四に、PTA会費徴収、個人情報利用、役員選出等に問題が生じた場合、学校側の監視・是正機能が働きにくくなります。学校管理職のPTA役員兼任は、服務、利益相反、公私分離、施設管理、個人情報管理の観点から見直しが必要です。

根拠資料ID: L003、L004、L005、L014、L015、L016、L018、M001、P001

## 9. 学校連絡ツール、入学式、配布物の分離

学校連絡ツール、入学式、学校説明会、児童経由配布、担任による回収は、保護者にとって学校からの正式な手続と受け



止められやすいものです。

その場にPTA加入、会費徴収、役員希望調査、免除申請を混在させると、PTAが学校の一部であるかのような誤認を生みます。

消費者契約法的な情報格差・交渉力格差の観点からも、個人情報保護法上の利用目的の観点からも、学校手続とPTA手続は分けなければなりません。

教育委員会は、次の分離基準を示すべきです。

- 入学式本体でPTA加入手続を行わない。
- 学校説明資料とPTA資料を明確に分ける。
- PTA加入申込書はPTA名義で作成する。
- PTA資料には任意加入、非加入不利益なしを明記する。
- PTA役員希望調査は、加入確認後の会員だけに行う。
- 学校連絡ツールでPTA内部事務を行わない。
- 児童を通じた会費回収、免除書類回収、督促を行わない。

根拠資料ID: L008、L010、L011、L012、P001

## 10. 訴訟・監査・サービスリスク

学校とPTAの混在運用は、複数のリスクを生みます。

第一に、入会申込記録がない場合、会費徴収、役員選出、会員名簿、総会議決権に関する争いが生じ得ます。会費の返還、不当利得、役員選出の無効、非会員への不利益取扱いが問題となる可能性があります。

第二に、学校名簿や学校連絡ツールをPTA目的に利用した場合、個人情報保護法、地方公務員法第34条の守秘義務、漏えい時の報告・措置の問題が生じ得ます。具体的な刑事事件や書類送検事例を用いる場合は、一次資料を確認したうえで慎重に記載する必要があります。

第三に、教職員がPTA本来事務を勤務時間中に処理している場合、職務専念義務、学校働き方改革、事務負担分の未請求、利益供与の問題が生じ得ます。

第四に、学校施設利用の条件確認を怠ったまま、入会記録のないPTA手続、会費徴収、役員選出を学校施設内で行わせている場合、学校管理上の判断の適正性が問われます。

これらのリスクは、PTA内部の問題ではなく、学校がPTAの本来事務を支えていることから生じる学校運営上のリスクです。

根拠資料ID: L003、L008、L014、L015、L018、M001、P001

## 11. 教育委員会が取るべき措置

教育委員会は、次の措置を取るべきです。

1. 全校に対し、PTAの任意加入性を改めて通知する。
2. 全会員分の入会申込記録の有無を確認させる。
3. 入会申込記録が確認できない保護者を会員扱いしないよう求める。
4. PTA会費を学校徴収金から分離する。

5. 学校名簿をPTAの会員管理、役員選出、会費徴収に利用しないよう求める。
6. 学校連絡ツールによるPTA内部事務連絡を停止する。
7. 入学式、学校説明会、学校配布物におけるPTA手続の混在を解消する。
8. 教職員のPTA事務従事を連絡調整の範囲に限定する。
9. 学校管理職のPTA役員兼任を見直す。
10. 学校施設利用許可の条件として、任意加入、個人情報、会費徴収の適正性を確認する。
11. 非会員児童生徒に不利益が生じないことを明文化する。
12. PTAが独自に入会、会費、名簿、連絡、役員選出を管理できるよう移行期間を設ける。

これらは、PTA内部の意思決定に教育委員会が介入するための措置ではありません。学校が任意団体の本来事務を支えている部分を、学校運営上の問題として分離するための措置です。

措置を実効化するには、各校に「任意加入と周知しているか」だけを尋ねるだけでは不十分です。入会申込記録、会費徴収経路、名簿の取得元、連絡ツールの利用主体、教職員の実作業、施設利用許可の条件、学校管理職の役員兼任状況を、文書と実態の双方から確認する必要があります。

根拠資料ID: L001、L003、L005、L008、L015、L018、M001、M002、P001

## 12. PTAを社会教育関係団体として正常に戻す

PTAは、学校の補助機関ではありません。学校の会費徴収装置でも、学校行事の下請け組織でもありません。

PTAは本来、保護者と教職員が、任意の意思に基づいて参加し、子どもをめぐる学びや協力を行う社会教育関係団体です。

学校から切り離すことによって、PTAは弱くなるものではありません。学校の影に隠れた慣行から解放され、会員の意思に基づく、主体的で誇りある団体に戻ることができます。

教育委員会に求められるのは、PTAを管理することではありません。学校がPTAを抱え込んでいる部分を分離し、PTAが自らの責任で運営できる環境を整えることです。

根拠資料ID: L004、L005

## 13. 参考資料

確認済み一次資料は、`sources/primary-sources.csv`で管理します。現段階で本文に反映している主な資料は次のとおりです。

### 法令

- L001 民法第522条
- L002 民法第113条
- L003 学校教育法第137条
- L004 社会教育法第10条
- L005 社会教育法第12条
- L006 個人情報保護法第61条
- L007 個人情報保護法第62条

- L008 個人情報保護法第69条
- L009 個人情報保護法第70条
- L010 消費者契約法第1条
- L011 消費者契約法第3条
- L012 消費者契約法第4条
- L013 消費者契約法第10条
- L014 地方公務員法第34条
- L015 地方公務員法第35条
- L016 地方公務員法第38条
- L017 地方財政法第4条の5
- L018 地方自治法第238条の4第7項

## 通知・行政資料

- M001 公立学校施設の目的外使用に係る留意事項の周知について（通知）
- M002 学校・教師が担う業務に係る3分類 更なる役割分担・適正化の推進に向けた取組について
- P001 公立学校とPTAの間で個人情報のやり取りをするためのポイント
- C001 消費者契約法逐条解説 第2条（定義）

## 今後確認して反映する資料

次の資料は重要ですが、現段階では発出日、正式URL、本文該当箇所の確認が未了です。確認できるまでは、本文内で断定的な引用を行いません。

- Y001 横浜市教育委員会通知 学教第1965号
- A001 仙台市教育委員会回答
- A002 広島市教育委員会回答

このHTMLは作業確認用です。PDF生成・本体サイト反映はまだ行っていません。